



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

10 בנובמבר 2025

1903

י"ט בחשוון התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק מרשם בעלי שליטה בתאגידים, התשפ"ו-2025 166

הצעת חוק מרשם בעלי שליטה בתאגידים, התשפ"ו-2025

פרק א': פרשנות

הגדרות 1. בחוק זה –

"אגודה עותומנית" – כמשמעותה בחוק העותומני על האגודות¹;

דבריו הסבר

רשויות המדינה למאגר מידע על אודות בעלי שליטה סופיים בישויות משפטיות והסדרים משפטיים אחרים. הקמת מרשם בעלי שליטה סופיים בתאגידים מהווה אפוא גם מרכיב מרכזי בעמידה בסטנדרט של ה־Global Forum.

נוסף על כך, הקמת מרשם כאמור תתרום לשיפור הדיוג של מדינת ישראל במדד עשיית העסקים של הבנק העולמי (B-Ready – Business Ready). המדד הוא כלי מדידה ערכני המנתח סביבות אסדרה ומערכות שירותים של מדינות בעבור עסקים. המדד בודק ומדרג מדינות לפי שלושה מדדים מרכזיים לאורך מחזור חיי העסק: מסגרת אסדרתית, שירותי ציבורי ויעילות תפעולית. במסגרת כל אחד מן המדדים האלה, קיומו של מרשם בעלי שליטה סופיים בתאגידים נחשב לכוזה שמקטין את הסיכון לשימוש לרעה בתאגידים, ומעודד את קיומה של סביבה עסקית בטוחה. במסגרת סקר שנערך בשנת 2025, נבחן אם מדינת ישראל הקימה מרשם בעלי שליטה סופיים בתאגידים, ולהעדר מרשם כאמור צפויה להיות השפעה על דיוג מדינת ישראל במדד עשיית העסקים הנזכר לעיל.

כמו כן, אמנת ארגון האומות המאוחדות נגד שחיתות מתייחסת לנושא זיהוי בעלי השליטה הסופיים בתאגידים, ונקבע בה, בין השאר, כי על המדינות לפעול באמצעים שיבטיחו את גילוי זהותם, וכן לפעול להבטיח שמוסדות פיננסיים ינקטו אמצעים לזיהוי בעלי שליטה סופיים ככלי למניעת הלבנת הון. האמנה מצביעה על הצורך בהקמת מרשם בעלי שליטה סופיים בתאגידים כדבר שנותן מענה לדרישות הקבועות בה. בהתאם לכך, במסגרת הליך ביקורת שערך הארגון בשנת 2025, נשאלה ישראל על הקמת מרשם כאמור.

במסגרת הערכת סיכונים לאומית בנושא ישויות והסדרים משפטיים שנערכה במדינת ישראל בשנת 2025, ושממצאה עתידים להתפרסם ברוח בסמוך לאחר פרסומה של הצעת חוק זו (להלן – הערכת הסיכונים), נמצא כי השכיחות של מעורבות חברות פרטיות במקרים של הלבנת הון ומימון טרור היא גבוהה, ונקבע כי דרגת הסיכון של חברות כאמור להלבנת הון היא בינונית-גבוהה. בנוגע לתאגידי חוץ נמצא, בין השאר, כי השימוש בתאגידים כאמור מקשה על היכולת של רשויות האכיפה להתחקות אחר בעל השליטה הסופי. יתר על כן, אין בידי הרשויות מידע לגבי תאגידי חוץ שאין להם מקום עסקים בישראל ולכן אינם מחויבים ברישום לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999

כללי מטרתו של חוק זה להקים מרשם מרכזי של בעלי שליטה סופיים בתאגידים. המרשם נועד לשפר את יכולתן של רשויות המדינה, ובהן רשויות אכיפת החוק, לזהות מי הגורם השולט בתאגיד, לשם צמצום השימוש לרעה בתאגידים וייעול המאבק בפשיעה בכלל ובהלבנת הון ומימון טרור בפרט.

הקמת המרשם תסייע למדינת ישראל לקחת חלק משמעותי במאבק הבין-לאומי בהלבנת הון ומימון טרור. ארגון ה־FATF (Financial Action Task Force) הוא הארגון הבין-לאומי אשר אמן על פיתוח וקידום מדיניות עולמית ושיטותי פעולה בין-לאומיים במאבק בהלבנת הון, במימון טרור ובמימון נשק להשמדה המונית. הארגון קובע את הסטנדרטים הבין-לאומיים המחייבים בתחום. בין השאר, קבע הארגון סטנדרט מפורט בנושא שקיפות בעלי השליטה הסופיים בתאגידים (Ultimate Beneficial Owners) (להלן – בעלי שליטה סופיים בתאגידים), אשר עודכן בחודש מרץ 2022 https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/2022_recommendations/FATF%20Recommendations%202022.pdf (להלן – הסטנדרט הבין-לאומי), ונועד לייעל את המאבק הגלובלי בתופעה של שימוש לרעה בתאגידים למטרות הלבנת הון ומימון טרור. הסטנדרט הבין-לאומי מחייב את כל המדינות בעולם להקים מרשם בעלי שליטה סופיים בתאגידים, ומדינות רבות, ובהן בריטניה ומדינות באיחוד האירופי, כבר יישמו אותו והקימו מרשם כזה או נמצאות בשלבים מתקדמים של קידום חקיקה ליישום.

הקמת מרשם מרכזי של בעלי שליטה סופיים בתאגידים תשרת דרישות בין-לאומיות נוספות שנוגעות למדינת ישראל, נוסף על אלה הנוגעות למניעת הלבנת הון ומימון טרור. כך, ארגון הפורום העולמי לשקיפות וחילופי מידע למטרות מס, הפועל במסגרת ארגון ה־OECD במטרה להבטיח יישום יעיל של תקנים בין-לאומיים בנושא שקיפות מס (להלן – ה־Global Forum), קבע סטנדרט מחייב בעניין איסוף מידע על בעלי שליטה סופיים בתאגידים, בדומה לסטנדרט הבין-לאומי של ה־FATF.

ה־Global Forum עורך ביקורת על מצב חילופי המידע במדינת ישראל מאז שנת 2019. במסגרת הליך הביקורת שערך בשנת 2024, נמצאו בחקיקת המס הישראלית כמה ליקויים, והליקוי העיקרי שנמצא היה העדר נגישות של

¹ מיום 29 לחודש רג'ב שנת 1327 (1909).

דברי הסבר

יש לציין כי ההגדרה “בעל שליטה” בחוק איסור הלבנת הון, אשר, כאמור, תואמת את הסטנדרט הבין-לאומי הנוכח לעיל, שונה מההגדרה של “שליטה” בדברי חקיקה אחרים. היא נועדה לזהות את היחידים שנחשבים לבעלי שליטה סופיים (Ultimate) לפי הסטנדרט הבין-לאומי, ועשויה להביא לתוצאה שונה לעומת ההגדרה בדברי חקיקה אחרים בשל תכליתה השונה, לרבות זיהוי נושא משרה כבעל שליטה סופי מכוח תפקידו, אם לא זוהה בעל שליטה סופי בדרך אחרת.

הסטנדרט הבין-לאומי מחייב מדינות ליישם גישה המשלבת שימוש בכלים ומנגנונים שונים לאיסוף מידע הנוגע לבעלי שליטה סופיים בתאגידים מקומיים ואף בתאגידים זרים בעלי זיקה למדינה, באופן שהמידע שנאסף יהיה זמין באופן מיידי לרשויות האכיפה. כדי לעמוד בסטנדרט, המדינות נדרשות לעמוד בדרישות שלהלן:

(1) הקמה וניהול מרשם מדינות של בעלי שליטה סופיים בתאגידים – על מדינות להעריך את הסיכון הנובע מתאגידים מקומיים וזרים, לזהות את אלה מהם שנמצאים ברמת סיכון גבוהה, ולפעול להפחתת הסיכונים; להבטיח כי המידע במרשם יהיה מספק (מלא), מדויק (מאומת) ועדכני, להעניק גישה מהירה למידע לרשויות האכיפה; ולקבוע סנקציות בשל הפרת החובות. נוסף על כך, עליהן לשקול הקמת מנגנונים לדיווח על אי-התאמה בפרטי בעל השליטה הסופי הרשום במרשם; דיווח של מוסדות פיננסיים, רשויות מדינה וכל גורם אחר הקשור למרשם על אי-התאמה באמצעות מנגנוני הדיווח הנוכחים לעיל, יהווה כלי משלים לשאר מנגנוני אימות המידע. נוסף על כך, הסטנדרט דורש כי המדינות ישתפו פעולה במימור הבין-לאומי בנוגע למידע על בעלי שליטה סופיים.

(2) הטלת חובות על תאגידים – מדינות נדרשות להטיל חובה על תאגידים להשיג ולהחזיק מידע מספק, מדויק ועדכני בנוגע לבעלי השליטה הסופיים בהם, ולשתף פעולה עם הרשויות הנוגעות לעניין לשם זיהוי בעל השליטה הסופי. יצוין כי כבר היום תאגידים מחויבים למסור למוסדות פיננסיים ולנותני שירותים שאינם פיננסיים מידע בנוגע לבעל השליטה הסופי בהם, וזאת מכוח חוק איסור הלבנת הון והצווים מכוחו. לפי הסטנדרט הבין-לאומי, מידע מספק על אודות בעל שליטה סופי הוא מידע שמאפשר לזהות אותו וכן את האופן שבו מתקיים בו רכיב ה“שליטה”, כגון החזקת מניות בהיקף העולה על 25% או זכות למנות את הדירקטורים בתאגיד. מידע מדויק, לפי הסטנדרט הבין-לאומי, הוא מידע שנבדק ואומת מול מסמכים או מידע אמין ממקור עצמאי. כמו כן מצוין בסטנדרט כי היקף הפעולות שיש לנקוט לשם אימות המידע במרשם עשוי להשתנות בהתאם לרמת הסיכון הנובע מהתאגיד. עוד נקבע בסטנדרט, כי מידע מעודכן הוא מידע עדכני ככל האפשר, כלומר מידע שאם חל בו שינוי, הוא עודכן בתוך זמן סביר מהשינוי.

(להלן – חוק החברות), או לפי פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל”ה-1975, או שאינם נרשמים ברשות המיסים מאחר שלא ביצעו בישראל פעולות שנחשבות לאירועי מס. בהתחשב בכל האמור לעיל, נקבע כי דרגת הסיכון להלבנת הון של תאגידי חוץ היא בינונית-גבוהה.

בהערכת הסיכונים שנערכה כאמור וזהו כמה נקודות תורפה, ובין השאר, התברר כי שימוש בישויות משפטיות ויצירת מבנה בעלות מורכב הם תופעה נפוצה מאוד כחלק מהלבנת הון ומקשים על היכולת להתחקות אחר בעל השליטה הסופי בתאגיד, באופן שעשוי להיות מנוצל לרעה בידי גורמים עברייניים. ההתחקות אחרי בעל השליטה הסופי בתאגיד אף קשה יותר כאשר מבנה הבעלות כולל תאגידי חוץ כאמור.

בהתאם לסטנדרט הבין-לאומי, על מדינות להחזיק מידע על בעלי שליטה סופיים בתאגידים (Ultimate Beneficial Owners). המינוח “Ultimate Beneficial Owner” מוגדר לעניין המלצות מס’ 24 ו-25 של ארגון ה-FATF (שבהן מעוגן הסטנדרט הבין-לאומי) כך:

“Beneficial owner refers to the natural person(s) who ultimately owns or controls a customer and/or the natural person on whose behalf a transaction is being conducted. It also includes those natural persons who exercise ultimate effective control over a legal person or arrangement. Only a natural person can be an ultimate beneficial owner, and more than one natural person can be the ultimate beneficial owner of a given legal person or arrangement.”

בהתאם, בחוק איסור הלבנת הון, התש”ס-2000 (להלן – חוק איסור הלבנת הון), מוגדר “בעל שליטה” כך: – “בעל שליטה” –

(1) יחיד בעל היכולת לבוון את פעילותו של תאגיד, בין לבד ובין יחד עם אחרים או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות יכולת הנובעת מתקנון התאגיד, מכוח חוזה בכתב, בעל פה או באופן אחר, או יכולת הנובעת מכל מקור אחר, ולמעט יכולת הנובעת רק ממילוי של תפקיד של נושא משרה בתאגיד;

(2) בלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה (1), יראו יחיד כבעל שליטה בתאגיד אם הוא מחזיק 25% או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, ואין אדם אחר המחזיק אמצעי שליטה מאותו הסוג בשיעור העולה על שיעור החזקותיו; לעניין זה, “החזקה” – לרבות החזקה יחד עם אחרים כמשמעותה בחוק ניירות ערך;

(3) בלי לגרוע מכלליות האמור בפסקאות (1) ו-(2), בתאגיד שבו אין יחיד כאמור בהן, יראו כבעל שליטה את יושב ראש הדירקטוריון בתאגיד ונושא משרה מקביל וכן את המנהל הכללי, ואם אין כאלה – את נושא המשרה שיש לו שליטה אפקטיבית בתאגיד;”

“גוף פיננסי” – תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון או גוף מהגופים המנויים בתוספת השלישית לאותו חוק;

“גורם מוסמך” – גוף מהגופים המנויים בתוספת;

“החזקה”, “חברה”, “חברת חוץ”, “חברה לתועלת הציבור”, “מען דיגיטלי” ו“תאגיד מדווח” – כהגדרתם בחוק החברות;

“חוק איסור הלבנת הון” – חוק איסור הלבנת הון, התש”ס-2000²;

“חוק החברות” – חוק החברות, התשנ”ט-1999³;

“חוק העמותות” – חוק העמותות, התש”ס-1980⁴;

“המוסדות הלאומיים” – ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל וקרן קיימת לישראל;

“מסמך” – לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ”ה-1995⁵;

“מספר זהות” – אחד מאלה:

(1) לגבי יחיד שהוא תושב ישראל – מספר זהותו במרשם האוכלוסין;

(2) לגבי יחיד שאינו תושב ישראל – המדינה שבה הונפק הדרכון ומספר דרכון;

“מען” – אחד מאלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

החייב בדוח שנתי למס הכנסה נדרש לצרף לדוח השנתי שהוא מגיש דיווח לגבי היחידים שהם בעלי השליטה הסופיים בנכסי הנאמנות, לרבות אלה שהם בעלי זכויות שבישור בנכסים אלה (ראו ההגדרה “בעל שליטה” בסעיף 135 לפקודת מס הכנסה). בדברי ההסבר לתיקון האמור צוין כי לאחר שיוקם מרשם בעלי שליטה בתאגידים, יתבחן קביעת חובת הדיווח האמורה כחלק מחובות הדיווח לרשם בעלי השליטה. זאת, במטרה למנוע חובות דיווח כפולות ולהבטיח, בהתאם להמלצות ה-FATF, כי המידע על בעלי השליטה הסופיים יהיה נגיש לרשויות הרלוונטיות. סוגיה זו יתבחן לאחר הקמת המרשם ותחילת השימוש בו, לרבות בידי רשות המיסים.

סעיף 1 מוצעות הגדרות למונחים שונים המשמשים בחוק המוצע.

בין השאר, מוצע להגדיר “בעל שליטה” על דרך ההפניה להגדרת המונח בחוק איסור הלבנת הון, שבו משרתת ההגדרה תכלית דומה, ושהחוק המוצע נועד, בין השאר, לקדם את יישומו האפקטיבי. הגדרה זו מכוונת ליחיד המחזיק בשליטה הסופית בתאגיד, באופן שביחס לכל תאגיד יזוהה יחיד כאמור, גם אם הוא אינו מהווה “בעל שליטה” לפי הגדרות בחוקים אחרים, דוגמת חוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968.

נוסף על כך, מוצע להגדיר “תאגיד” ככולל רשימה סגורה של סוגי תאגידים שמתאגדים בישראל, אשר לפי ממצאי הליך הערכת הסיכונים נשקפת ממבנה ההתאגדות שלהם רמת מסוכנות מסוימת בתחום עבירות הלבנת הון

ההסדר המוצע בהצעת חוק זו להקמת מרשם בעלי שליטה סופיים בתאגידים גובש באופן שיעמוד בסטנדרט הבין-לאומי. המידע על בעלי שליטה סופיים מוחזק כיום, בין השאר, בידי גופים מפקחים מכוח חוק איסור הלבנת הון, בהתאם לחובות המוטלות עליהם מכוחו, ומחייבות, בין השאר, זיהוי ואימות של הננים ובעלי שליטה בתאגידים ונאמנויות. מידע כאמור מצוי גם בידי גורמים נוספים כגון מאסדרים – לגבי גופים בפקיחם, ורשות המיסים. ואולם, מידע זה, אשר מגיע לידי אותם גורמים בהתאם לסמכויות הנתונות להם בחקיקה והחובות המעוגנות בה, אינו בהכרח מלא או מעודכן. בפרט, בהעדר מרשם מרכזי, ייתכן מצב שבו בידי גופים שונים נמצא מידע שונה. הקמת מרשם בעלי שליטה סופיים בתאגידים תשפר את המידע על בעלי שליטה סופיים המצוי בידי מאסדרים וגורמים שחלות עליהם חובות לפי חוק איסור הלבנת הון, וכך תבטיח את הגברת השקיפות בתאגידים, תספק לרשויות האכיפה גישה מהירה ומדויקת למידע ותסייע למנוע שימוש לרעה בתאגידים למטרות פשיעה בכלל והלבנת הון ומימון טרור בפרט, וגם תתאים את הדין במדינת ישראל לדרישות הבין-לאומיות, ובין השאר לאמנת האומות המאוחדות נגד שחיתות והסטרטגיה של ה-Global Forum, ועשויה לשפר את מיקומה של המדינה במדרגים הבין-לאומיים כגון מדר עשיית העסקים.

לבסוף, יצוין כי לפי סעיף 275(ג) לפקודת מס הכנסה, כפי שתוקן במסגרת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס’ 272, התשפ”ד-2024 (ס”ח התשפ”ד, עמ’ 786), נאמן ישראלי

² ס”ח התש”ס, עמ’ 293.

³ ס”ח התשנ”ט, עמ’ 189.

⁴ ס”ח התש”ס, עמ’ 210.

⁵ ס”ח התשנ”ה, עמ’ 366.

- (1) לגבי יחיד תושב ישראל – מענו, כפי שהוא רשום במרשם האוכלוסין, ואם מסר מען אחר – המען שמסר;
- (2) לגבי יחיד שאינו תושב ישראל – מען מגוריו, ואם מסר מען אחר – המען שמסר;
- “משרד רשום”, של תאגיד – כמשמעותו בסעיף 123 לחוק החברות, ולענין תאגיד שאינו חברה – אף אם כינויו שונה;
- “נושא משרה” – אחד מאלה:
 - (1) לגבי חברה – כהגדרתו בחוק החברות;
 - (2) לגבי חברת חוץ – כל הממלא בה תפקיד כאמור בהגדרה “נושא משרה” בחוק החברות, אף אם תוארו שונה;
 - (3) לגבי שותפות – שותף כללי כהגדרתו בפקודת השותפות (בהגדרה זו – שותף כללי);
 - (4) לגבי שותפות חוץ – כל הממלא בה תפקיד דומה לשותף כללי, אף אם תוארו שונה;
 - (5) לגבי עמותה – כהגדרתו בסעיף 30(א)(4) לחוק העמותות;
 - (6) לגבי אגודה עותומנית – כל הממלא בה תפקיד כאמור בהגדרה “נושא משרה” בסעיף 30(א)(4) לחוק העמותות, אף אם תוארו שונה;
- “נותן שירות עסקי” – כהגדרתו בסעיף 8ב(א) לחוק איסור הלבנת הון;
- “עמותה” – כמשמעותה בחוק העמותות;
- “פקודת השותפויות” – פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל”ה-1975⁶;
- “רשות התאגידים” – הרשות שהוקמה לפי החלטת הממשלה מס’ 4731 מיום י”ב באדר התשס”ו (12 במרץ 2006);
- “שותפות” – כהגדרתה בפקודת השותפויות;
- “שותפות חוץ” – כהגדרתה בסעיף 74 לפקודת השותפויות;
- “תאגיד” – כל אחד מאלה:
 - (1) חברה;
 - (2) שותפות;
 - (3) אגודה עותומנית;
 - (4) עמותה;

ד ב ר י ה ס ב ר

שהתאגדו מחוץ לישראל שהם בעלי זיקה מסוג אחר שקבע שר המשפטים בתקנות. ההגדרה אינה כוללת אגודות שיתופיות, כך שהחובות לדווח למרשם בעלי השליטה לפי החוק המוצע לא יחולו עליהן.

ומימון טרוו, וזיהוי בעל השליטה בהם עשוי לתרום למאבק בפשיעה מסוג זה (ראו פסקה (1) להגדרה). כמו כן, נכללים בהגדרה תאגידים שהתאגדו מחוץ לישראל שהם בעלי זיקה לישראל המחייבת את רישומם בישראל, או תאגידים

⁶ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 28, עמ’ 549.

(5) תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל (להלן – תאגיד חוץ), שהוא אחד מאלה:

(א) חברת חוץ שחלה עליה חובת רישום לפי סעיף 346 לחוק החברות, בין שהיא רשומה לפי אותו סעיף ובין שלא, לרבות חברת חוץ כאמור בסעיף 346לג(א) לאותו חוק;

(ב) שותפות חוץ שחלה עליה חובת רישום לפי סעיף 75 לפקודת השותפויות, בין שהיא רשומה לפי אותו סעיף ובין שלא;

(ג) תאגיד חוץ מסוג שאינו מנוי בפסקאות משנה (א) ו-(ב) ושיש לו זיקה לישראל, שקבע השר;

“תאגיד ממשלתי” – כהגדרתו בחוק חובת המכרזים, התשנ”ב–1992.

פרק ב': הקמת מרשם בעלי השליטה ומינוי הרשם

2. הרשם מרשם בעלי השליטה שר המשפטים יקים ברשות התאגידים מרשם שבו יירשמו לפי הוראות חוק זה, לגבי כל תאגיד, פרטי בעל השליטה בו (בחוק זה – מרשם בעלי השליטה).

3. (א) השר ימנה עובד רשות התאגידים, הכשיר לכהן כשופט בית משפט שלום, להיות רשם בעלי השליטה (בחוק זה – הרשם).

(ב) הרשם ינהל את מרשם בעלי השליטה ויהיו נתונות לו לשם כך הסמכויות לפי חוק זה.

פרק ג': חובות דיווח

סימן א': חובות תאגיד

4. (א) תאגיד ידווח לרשם על בעל השליטה בו; הדיווח יכלול את כל אלה:

(1) שם משפחה;

(2) שם פרטי;

דבריו הסבר

תאגיד שזוהו בעל השליטה בו מבוססת על שיעור אמצעי השליטה שבהחזקתו, לפרט את פרטי זכויותיו של בעל השליטה בו ומקורן, למשל אם הן נובעות מהחזקה במישרין או בעקיפין במניות בחברה, ובין השאר את שיעור החזקות בעל השליטה באמצעי השליטה כהגדרתם בחוק איסור הלבנת הון, והמועד שבו החל היחיד להיות בעל השליטה בתאגיד. זאת, בהתאם לדרישה הקיימת בעניין זה בסטנדרט הבין-לאומי.

עוד יצוין כי ההגדרה המוצעת ל“מען”, שהוא אחד הפרטים שהתאגיד יידרש לדווח לגבי בעל השליטה בו, זהה, בשינויים המחויבים בעניינינו, להגדרה של אותו מונח בחוק החברות.

כמו כן מוצע לקבוע את המועדים שבהם יידרש התאגיד לדווח לרשם בעלי השליטה. על פי המוצע, הדיווח הראשוני ייעשה בסמוך ליום רישומו של התאגיד במרשם המתנהל לפי דין, ולא יאוחר מ־14 ימים מיום רישומו. כדי להבטיח שהמידע במרשם בעלי השליטה יהיה עדכני ככל האפשר, מוצע לקבוע, נוסף על הדיווח הראשוני, חובת דיווח שנתי, וכן חובה לדווח על שינוי בבעל השליטה או בפרטיו בתוך 14 ימים מיום השינוי.

סעיפים מוצע להסמיך את שר המשפטים להקים ברשות התאגידים שבמשרד המשפטים מרשם שבו יירשמו פרטי בעלי השליטה בתאגידים (להלן – מרשם בעלי השליטה או המרשם). ולמנות, מקרב עובדי רשות התאגידים, עובד שכשיר לכהן כשופט בית משפט שלום, לרשם בעלי השליטה (להלן – רשם בעלי השליטה או הרשם). על פי המוצע, יהיה הרשם מוסמך לנהל את מרשם בעלי השליטה, והוא יפעיל לשם כך את הסמכויות השונות שמוצע להקנות לו בחוק המוצע, ובהן, למשל, הסמכות לרשום במרשם את פרטי בעלי השליטה בתאגידים (סעיף 11(א) לחוק המוצע) והסמכות לאמת את המידע שבמרשם ולהבטיח את מהימנותו ועדכניותו (סעיף 11(ב) לחוק המוצע).

סעיף 4 מוצע להטיל על תאגיד חובה לדווח לרשם פרטים על אודות היחיד שהוא בעל השליטה בו. הפרטים שיידרש התאגיד לדווח לגבי בעל השליטה בו הם: שם משפחה, שם פרטי, מספר זהות, תאריך לידה ומען ומען דיגיטלי כהגדרתם בסעיף 1 לחוק המוצע. כמו כן יידרש התאגיד לפרט כיצד מתקיימות לגבי היחיד החלופות שנקבעו בהגדרה המוצעת ל“בעל שליטה”. לעניין זה יידרש

⁷ ס”ח התשנ”ב, עמ’ 114.

(3) מספר זהות;

(4) תאריך לידה;

(5) מען;

(6) מען דיגיטלי;

(7) הנסיבות שבשלהן היחיד הוא בעל שליטה בתאגיד, ובכלל זה שיעור החזקותיו באמצעי שליטה בתאגיד, והמועד שבו היה היחיד לבעל שליטה כאמור; לעניין זה, "אמצעי שליטה" – כהגדרתם בחוק איסור הלבנת הון.

(ב) תאגיד ידווח כאמור בסעיף קטן (א), לראשונה, בסמוך ליום רישומו כתאגיד במרשם המתנהל לפי דין, ולא יאוחר מ־14 ימים מיום רישומו כאמור, ולעניין תאגיד כאמור בפסקה (5)(א) ו־ (ב) להגדרה "תאגיד" בסעיף 1 – בסמוך ליום רישומו כאמור או ליום שבו חלה עליו חובת רישום, לפי המוקדם, ולא יאוחר מ־14 ימים מאותו יום.

(ג) תאגיד חוץ או שותפות ידווחו כאמור בסעיף קטן (א) אחת לשנה קלנדרית, לא יאוחר מתום אותה שנה; תאגיד כמפורט להלן ידווח כאמור בסעיף קטן (א) אחת לשנה קלנדרית, עד המועד שבו עליו להגיש את הדוח כמפורט לצידו (בסעיף קטן זה – תקופת ההגשה), ואם הגיש את הדוח האמור לפני תום תקופת ההגשה – במועד שבו הגיש את הדוח:

(1) חברה – דוח שמוגש לפי סעיף 141(א) לחוק החברות;

(2) חברה לתועלת הציבור – דוח שמוגש לפי סעיף 345כד(ג) לחוק החברות;

(3) עמותה – דוח שמוגש לפי סעיף 36(ד) לחוק העמותות;

(4) אגודה עותומנית – דוח שמוגש בהתאם להוראות לפי סעיף 19 לחוק העותומני על האגודות.

(ד) חל שינוי בבעל השליטה או בפרט מהפרטים המנויים בסעיף קטן (א), שעליהם דיווח תאגיד לפי אותו סעיף קטן, ידווח התאגיד לרשם על השינוי האמור, לא יאוחר מ־14 ימים ממועד השינוי, ואם השינוי כאמור נוגע לפרט שלא חלה על התאגיד חובת דיווח לגביו לפי דין אחר – לא יאוחר מ־28 ימים ממועד השינוי.

(ה) הרשם רשאי להאריך את המועד להגשת דיווח לפי סעיף קטן (ג).

אופן הדיווח 5. (א) תאגיד יגיש לרשם דיווח לפי סעיף 4 באופן מקוון, ואולם הרשם רשאי לאפשר הגשת דיווח כאמור שלא באופן מקוון אם התקיימו נסיבות המצדיקות זאת.

ד ב ר י ה ס ב ר

דיווח כאמור על השינוי, הוא יידרש לדווח לרשם על השינוי בפרטי בעל השליטה בתוך 28 ימים ממועד השינוי.

לבסוף, מוצע להסמיך את רשם בעלי השליטה לדחות את המועד להגשת דיווח שנת.

סעיף 5 כחלק ממדיניות משרד המשפטים ורשות התאגידים להגברת המקוונות של שירותיהם, הקלת הנטל הבירוקרטי ושיפור השירות, מוצע לקבוע כי הגשת הדיווח לרשם בעלי השליטה לפי החוק המוצע תתבצע באופן מקוון, ואולם הרשם יהיה מוסמך לאפשר דיווח והגשת מסמכים גם שלא באופן מקוון, אם התקיימו נסיבות המצדיקות זאת.

בכל האמור בחובת הדיווח השנתית, מוצע שתאגידים שחייבים בהגשת דוח שנתי לפי דין אחר (הדין המסדיר את התאגידותם), יגישו את הדיווח השנתי לרשם בעלי השליטה עד המועד להגשת הדוח השנתי שהם חייבים בהגשתו. לגבי שותפויות ותאגידי חוץ, מוצע שהדיווח השנתי ייעשה עד תום השנה הקלנדרית.

עוד מוצע, כי אם חל שינוי בבעל השליטה או בפרטיו, והתאגיד מחויב לדווח על אותו שינוי לפי דין אחר (לדוגמה, חברה שחייבת לדווח על שינוי במרשם בעלי המניות שלה לפי סעיף 140(6) לחוק החברות), התאגיד ידווח על כך גם לרשם בעלי השליטה בתוך 14 ימים ממועד השינוי. אם חל שינוי בבעל השליטה או בפרטיו ולא חלה על התאגיד חובת

(ב) הרשם רשאי לקבוע כללים לגבי הגשה באופן מקוון של דיווח לפי סעיף 4, בעניינים אלה:

(1) הליכי הזיהוי של מגישי הדיווח או המסמך; כללים לפי פסקה זו ייקבעו באישור שר המשפטים;

(2) אופן ההגשה, מבנה הטפסים שנקבעו והמסרים האלקטרוניים שיש להשתמש בהם לצורך ההגשה; לעניין זה, "מסר אלקטרוני" – כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.⁸

סייג לחובת דיווח 6. חובת הדיווח לרשם לפי סעיף 4 לא תחול על תאגידים אלה:

(1) תאגיד כמפורט להלן:

(א) תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981⁹;

(ב) חבר בורסה כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון;

(ג) חברה בעלת רישיון זירה לפי סעיף 44 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968¹⁰;

(ד) חברת תשלומים כהגדרתה בחוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, התשפ"ג-2023¹¹;

(ה) מנהל תיקים כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995¹², שהוא בעל רישיון לפי סעיף 8 לחוק האמור;

(ו) מבטח וסוכן ביטוח כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981¹³;

(ז) חברה מנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005¹⁴;

(ח) נותן שירותים פיננסיים כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016¹⁵;

ד ב ר י ה ס ב ר

לחוק איסור הלבנת הון (ראו פסקאות (1) ו-(2)). זאת, כדי להקל את הנטל הבירוקרטי במקרים שבהם ידוע מי הוא בעל השליטה באותם תאגידים וכדי להימנע מכפל דיווח.

עוד מוצע לפטור מחובת דיווח סוגי תאגידים שעל פי ממצאי הליך הערכת הסיכונים נמצאים ברמת סיכון נמוכה לניצול לרעה. כאלה הם תאגידים הנמנים עם המוסדות הלאומיים (ראו פסקה (5)). זאת, על פי הסטנדרט הבין-לאומי שלפיו יש להתחשב במבנה ובאופי הישות המשפטית, וכן ברמת הסיכון הקיימת לניצול הישות המשפטית למטרות הלבנת הון ומימון טרור – היבטים שנבחנו במסגרת הליך הערכת הסיכונים הנזכר לעיל.

עוד מוצע להסמיך את רשם בעלי השליטה לקבוע, באישור שר המשפטים, כללים בעניין הליכי ההזדהות של מגישי הדיווח או המסמך בשם התאגיד, ואת מבנה הטפסים שישמשו לדיווח מקוון. הטפסים עצמם, ובהם פרטי הדיווח, ייקבעו בתקנות.

סעיף 6 מוצע כי חובת הדיווח לרשם בעלי השליטה לא תחול על תאגידים אשר בעל השליטה בהם ידוע לרשויות המדינה, כגון חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית או תאגיד עירוני (ראו פסקאות (3) ו-(4)). בהתאמה, וכן על כמה סוגי תאגידים שחייבים לדווח על אודות בעל השליטה בהם למאסר אחר, למשל תאגידים אשר חלות עליהם חובות לפי הוראות סימן א' בפרק ג'

⁸ ס"ח התשס"א, עמ' 210.

⁹ ס"ח התשמ"א, עמ' 232.

¹⁰ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

¹¹ ס"ח התשפ"ג, עמ' 180.

¹² ס"ח התשנ"ה, עמ' 416.

¹³ ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

¹⁴ ס"ח התשס"ה, עמ' 889.

¹⁵ ס"ח התשע"ו, עמ' 1098.

(ט) מוסד לגמילות חסדים כהגדרתו בחוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, התשע"ט-2019¹⁶;

(י) בנק הדואר כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון;

(יא) גוף המנוי בתוספת השלישית לחוק איסור הלבנת הון, שאינו מנוי בפסקאות משנה (א) עד (י), ובלבד שהוא פועל מכוח רישיון מאת הממונה כהגדרתו בסעיף 11(גא) לחוק האמור;

(2) תאגיד מדווח שאינו מנוי בפסקה (1);

(3) תאגיד ממשלתי;

(4) חברה עירונית כהגדרתה בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985¹⁷, או תאגיד שאינו חברה, שמתקיים לגביו האמור באותה הגדרה, בשינויים המחויבים;

(5) המוסדות הלאומיים.

7. היה לרשם יסוד להניח שתאגיד לא הגיש דיווח לפי סעיף 4 או הגיש דיווח שלא בהתאם להוראות לפי סעיפים 4 או 5, רשאי הוא, בהודעה בכתב, להורות לתאגיד להגיש דיווח כאמור או לתקן את הדיווח שהגיש, באופן, בתוך פרק הזמן ובתנאים כפי שיורה, ובכלל זה להורות לתאגיד על האמצעים שעליו לנקוט לאיתור בעל השליטה בתאגיד; על הגשת דיווח או תיקון של דיווח לפי סעיף זה יחולו ההוראות לפי סעיף 5.

8. תאגיד ינקוט מאמץ סביר לברר את הפרטים לגבי בעל השליטה בו, כאמור בסעיף 4, ולוודא שהמידע שבידו מלא, מהימן ועדכני.

9. (א) תאגיד ישמור את פרטי המידע על בעל השליטה, כאמור בסעיף 4(א), במשרדו הרשום או באופן דיגיטלי, לתקופה שלא תפחת משבע שנים מיום הגשת הדיווח לפי סעיפים 4(ב), (ג) או (ד) או 7.

(ב) תאגיד יקבע את האופן שבו יישמרו פרטי המידע כאמור בסעיף קטן (א) לאחר חיסולו; חוסל תאגיד, יישמרו פרטי המידע באופן שנקבע כאמור, לתקופה שלא תפחת משבע שנים מיום חיסולו.

ד ב ר י ה ס ב ר

נמסר לרשם, מלא, מהימן ועדכני. מאחר שהיקף המאמץ הנדרש עשוי להשתנות לפי הנסיבות, ומאחר שעל פי המוצע, הפרת החובה לנקוט מאמץ סביר כאמור מהווה עילה להטלת עיצום כספי על תאגיד, מוצע כי הרשם יוכל להטיל עיצום כספי בשל הפרה כאמור רק לאחר שהודיע לתאגיד, לפי סעיף 7 לחוק המוצע, מהן הפעולות שעליו לנקוט בגדר מאמץ סביר כאמור, והתאגיד לא פעל בהתאם להודעת הרשם (ראו סעיף 24(2) לחוק המוצע).

סעיף 9 מוצע לחייב תאגיד לשמור את המידע הנוגע לבעל השליטה למשך תקופה של שבע שנים מיום הגשת הדיווח, בדומה להסדרים בעניין שמירת מסמכים הקבועים בחוק החברות. אם חוסל התאגיד, מוצע כי הוא יידרש לשמור את המידע כאמור לתקופה של שבע שנים לפחות מיום חיסולו.

סעיף 7 מוצע כי אם היה לרשם יסוד סביר להניח שתאגיד לא דיווח לפי סעיף 4 לחוק המוצע או שתאגיד מסר דיווח חסר או שגוי, הוא יוכל לפנות אליו בכתב ולהורות לו להגיש את הדיווח או לתקן את הדיווח שהגיש. עוד מוצע להסמיך את הרשם, במסגרת פנייה כאמור לתאגיד, להורות לתאגיד אילו אמצעים לנקוט כדי לאתר את בעל השליטה בו. כמו הדיווח לפי סעיף 4 לחוק המוצע, גם הדיווח לפי סעיף זה ייעשה באופן מקוון ובהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף 5 לחוק המוצע, אלא אם כן התקיימו לדעת הרשם נסיבות המצדיקות הגשה באופן אחר.

סעיף 8 בהתאם לסטנדרט הבין-לאומי, על המידע שמוחזק בידי התאגיד להיות מלא, מהימן ועדכני. לפיכך, מוצע לחייב תאגיד לנקוט מאמץ סביר כדי לברר את פרטי בעל השליטה בו וכן לוודא כי המידע שבידו, ואשר

¹⁶ ס"ח התשע"ט, עמ' 262.

¹⁷ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

סימן ב': חובת בעל השליטה

10. חובת דיווח של בעל שליטה בתאגיד
- בעל שליטה ימסור לתאגיד את הפרטים המנויים בסעיף 4(א) בסמוך למועד שבו היה לבעל שליטה ולא יאוחר מ־14 ימים מאותו מועד; חל שינוי בפרט מהפרטים שמסר בעל השליטה לתאגיד כאמור, ימסור לתאגיד הודעה על השינוי בסמוך למועד השינוי ולא יאוחר מ־14 ימים מאותו מועד; חדל יחיד להיות בעל שליטה בתאגיד, ידווח על כך לתאגיד בסמוך למועד שבו חדל להיות בעל שליטה ולא יאוחר מ־14 ימים מאותו מועד.

פרק ד': ניהול מרשם בעלי השליטה

11. רישום מידע ואימות
- (א) הרשם ירשום במרשם בעלי השליטה את פרטי בעלי השליטה בתאגידים שדווחו לו לפי הוראות פרק ג'.
(ב) בניהול מרשם בעלי השליטה, יפעל הרשם לאימות המידע שבו, להבטחת מהימנות המידע ועדכניותו.
12. השלמת מידע והבטחת מהימנות ועדכניות
- (א) הרשם רשאי, לשם השלמת המידע שבמרשם או הבטחת מהימנותו ועדכניותו, לדרוש מתאגיד שהגיש דיווח לפי סעיף 4, בכתב, להשלים או לתקן את הדיווח, וכן להמציא לו מידע ומסמכים או לספק הבהרות, הכול בתוך תקופה שיקבע.
(ב) סבר הרשם שיש חשש שהמידע שדיווח תאגיד לפי סעיף 4 ביחס לבעל השליטה בו אינו מלא, מהימן או עדכני, רשאי הוא לפנות לגורם מוסמך לגוף פיננסי או לנותן שירות עסקי בבקשה שימסור לו מידע ומסמכים שיש בהם כדי לסייע לאימות המידע או להשלמתו.
(ג) גורם מוסמך, גוף פיננסי או נותן שירות עסקי שקיבל מהרשם פנייה כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי, על אף האמור בכל דין, למסור לרשם, לפי שיקול דעתו, מידע ומסמכים כאמור באותו סעיף קטן, ובלבד שאין במסירת המידע כאמור כדי לפגוע במילוי תפקידו.

דבריו הסבר

כמו כן, מוצע כי הרשם יהיה רשאי לפנות לגורם מוסמך, לנותן שירות עסקי או לגוף פיננסי בבקשה למסירת מידע או מסמכים שיש בהם כדי לסייע לו לאמת מידע שדווח לו בידי תאגיד או להשלימו. גורמים אלה יהיו רשאים, על אף האמור בכל דין, למסור לרשם מידע כאמור לפי שיקול דעתם, ובלבד שאין במסירת המידע כדי לפגוע במילוי תפקידם (סעיפים קטנים (ב) ו־ג)).

נוסף על כך, מוצע לאפשר לרשם לפנות בבקשה למסירת מידע ומסמכים לכל המפורטים להלן: לתאגיד שחלה עליו חובת דיווח לפי החוק המוצע (בין שדיווח ובין שלא), לבעל דבוקת שליטה (בהגדרתה בחוק החברות) בתאגיד כאמור, לנושא משרה בו, לבעל שליטה שהתאגיד דיווח עליו או למי שרשום במרשם בעלי השליטה כבעל שליטה באותו תאגיד. לעניין זה מוצע כי המונח "נושא משרה" יכלול גם את מזכיר התאגיד (אם קיים), ולעניין עמותה או חברה לתועלת הציבור – יכלול גם בעל תפקיד אחר בעמותה או בחברה כאמור, כגון רואה חשבון, רואה חשבון מבקר ויועץ משפטי. לעניין חברה יכלול המונח "נושא משרה" כל מי שהוסמך להגיש בשמה מסמכים ודיווחים לפי סעיף 39 לחוק החברות, ולעניין תאגיד שנמצא בהליכי פירוק או כינוס נכסים או שנפתחו לגביו הליכי חדלות פירעון, יכלול המונח גם את המפקח, כונס הנכסים או הנאמן, בהתאמה.

סעיף 10 במטרה לסייע לתאגידים לברר את פרטי בעל השליטה בהם ולמלא את חובת הדיווח לפי החוק המוצע, מוצע לחייב בעל שליטה בתאגיד למסור לתאגיד את הפרטים על אודותיו הנדרשים לדיווח, בסמוך למועד שבו החל להיות בעל השליטה, ולכל המאוחר בתוך 14 ימים ממועד השינוי. אם חל שינוי בפרט מהפרטים שמסר בעל השליטה לתאגיד, יהיה עליו לעדכן בכך את התאגיד בסמוך למועד השינוי ולא יאוחר מ־14 ימים מהשינוי. אם חדל יחיד להיות בעל שליטה בתאגיד, הוא יידרש לעדכן את התאגיד בלוח זמנים הנוכח לעיל.

סעיף 11 מוצע לעגן בחוק את תפקיד הרשם לרשום את פרטי בעל השליטה בתאגיד במרשם ולפעול לאימות המידע ולהבטחת מהימנותו ועדכניותו, הכול באמצעות הסמכויות המוקנות לו לפי החוק המוצע.

סעיף 12 מוצע להקנות לרשם סמכויות שיאפשרו לו להבטיח את שלמות המידע שבמרשם, מהימנותו ועדכניותו. כך, מוצע לקבוע כי הרשם יוכל לדרוש בכתב מתאגיד שהגיש דיווח לפי סעיף 4 לחוק המוצע, מידע, מסמכים או הבהרות, וכן להשלים או לתקן דיווח כאמור שהגיש, בתוך תקופה שקבע הרשם בדרישה (סעיף קטן (א)).

(ד) הרשם רשאי לפנות לתאגיד שחלה עליו חובת דיווח לפי סעיף 4, לבעל דבוקת שליטה כהגדרתה בחוק החברות, באותו תאגיד, לנושא משרה בו, לבעל השליטה שהתאגיד דיווח עליו לרשם או למי שרשום במרשם בעלי השליטה כבעל השליטה באותו תאגיד, בבקשה למסור לו מידע ומסמכים, הנדרשים לו לשם אימות פרטי המידע שבמרשם או הבטחת מהימנותם ועדכניותם; בסעיף קטן זה, "נושא משרה", בתאגיד – לרבות מזכיר התאגיד, ולרבות גורם כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) לעניין חברה – מי שהוסמך על ידי החברה לעניין סעיף 39 לחוק החברות;

(2) לעניין עמותה או חברה לתועלת הציבור – בעל תפקיד אחר בה;

(3) לעניין תאגיד המצוי בהליכי כינוס נכסים, הליכי פירוק או הליכי חדלות פירעון – כונס הנכסים, המפרק או הנאמן, לפי העניין.

(ה) על השלמה או תיקון של דיווח, המצאת מידע ומסמכים ומתן הבהרות, כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ד) יחולו ההוראות לפי סעיף 5.

13. (א) הרשם רשאי, לאחר שנתן הזדמנות לתאגיד לטעון את טענותיו, להחליט שלא לרשום במרשם בעלי השליטה פרטי בעל שליטה בתאגיד שנכללו בדיווח לפי סעיף 4 או במידע, מסמכים או הבהרות שנמסרו לפי סעיף 12, אם היה לרשם יסוד סביר להניח שהפרטים האמורים, כולם או חלקם, אינם מלאים, מהימנים או עדכניים.

(ב) החליט הרשם שלא לרשום את פרטי בעל השליטה במרשם, כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך לתאגיד.

14. הרשם רשאי למחוק מידע ממרשם בעלי השליטה, כולו או חלקו, אם מצא שהמידע אינו מלא, מדויק או עדכני, ובלבד שנתן לתאגיד הנוגע לעניין הזדמנות לטעון את טענותיו טרם מחיקת המידע; מחק הרשם מידע כאמור, יודיע על כך לתאגיד.

15. הרשם ישמור את המידע שבמרשם בעלי השליטה על אודות תאגיד, לתקופה של שבע שנים לפחות מיום חיסול התאגיד.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 14 מוצע להסמיך את הרשם למחוק מידע מהמרשם אם מצא כי המידע אינו מלא, מדויק או עדכני, וגם זאת לאחר שנתן לתאגיד הנוגע לעניין הזדמנות להשמיע את טענותיו בעניין זה, ואם החליט הרשם על מחיקה כאמור, הוא יודיע על כך לאותו תאגיד. זאת, כדי להבטיח שלא ייכלל במרשם מידע שאינו מהימן.

סעיף 15 מוצע כי במקרה שבו חוסל תאגיד, הרשם ידרש לשמור את המידע על התאגיד, שנמצא במרשם, לתקופה של שבע שנים לפחות ממועד החיסול.

סעיף 13 במטרה להבטיח כי המידע במרשם מלא, מהימן ועדכני, מוצע להסמיך את הרשם שלא לרשום במרשם מידע שנכלל בדיווח של תאגיד, אם היה לו יסוד סביר להניח שנמסרו לו פרטים שאינם מלאים, מהימנים או עדכניים. לאירישום פרטי בעל השליטה בתאגיד החייב בדיווח לפי החוק המוצע יש השלכות שונות, ועל כן מוצע כי תינתן לתאגיד הזדמנות לטעון את טענותיו בטרם יחליט הרשם כאמור. לבסוף מוצע כי אם החליט הרשם שלא לרשום במרשם את פרטי בעל השליטה בתאגיד, הוא יודיע על כך לתאגיד.

פרק ה': גישה למידע שבמרשם ושימוש במידע

16. פניית גוף פיננסי או נותן שירות עסקי להשוואת פרטי מידע
- לצורך מילוי חובותיו לפי חוק איסור הלבנת הון, רשאי גוף פיננסי או נותן שירות עסקי לפנות לרשם בבקשה שיערוך השוואה בין פרטי המידע שברשות הפונה לגבי בעל השליטה בתאגיד, לבין פרטי המידע שבמרשם בעלי השליטה לגבי אותו תאגיד; פנה גוף פיננסי או נותן שירות עסקי לרשם בבקשה כאמור, רשאי הרשם, בתשובה לפניה כאמור, לציין אם קיימת התאמה בין פרטי המידע שנכללו בבקשה לפרטי המידע שבמרשם, אם לאו.
17. פניית גורם מוסמך או גוף אחר שנקבע, לקבלת מידע
- (א) הרשם ימסור לגורם מוסמך המנוי בחלק א' לתוספת, לבקשתו, מידע ממרשם בעלי השליטה הנדרש לגורם המוסמך לצורך ביצוע תפקידו, וכן ימסור לגורם מוסמך המנוי בחלק ב' לתוספת, לבקשתו, מידע כאמור הנדרש לו לצורך ביצוע תפקידו כמפורט לצידו.
- (ב) השר רשאי, בצו, לקבוע גופים אחרים שהרשם ימסור להם מידע ממרשם בעלי השליטה כאמור בסעיף קטן (א), ורשאי הוא, בצו כאמור, לקבוע את המטרה שלשמה יימסר המידע, היקף המידע שיימסר והתנאים לעיון בו.
18. הודעה לרשם על אי-התאמה בנוגע למידע
- (א) על אף האמור בכל דין, נודע לגורם מוסמך, לגוף פיננסי או לנותן שירות עסקי, אגב שימוש במידע ממרשם בעלי השליטה, על אי-התאמה בין המידע על בעל שליטה הנמצא בידי לבין פרטי המידע שבמרשם, רשאי הוא, לפי שיקול דעתו בהתחשב בנסיבות העניין, להודיע לרשם על אי-ההתאמה כאמור.
- (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), גורם מוסמך המנוי בפרטים (10) עד (14) בחלק א' לתוספת, או בחלק ב' לתוספת, שנודע לו על אי-התאמה כאמור בסעיף קטן (א), אגב שימוש במידע ממרשם בעלי השליטה, רשאי להודיע לרשם על אי-התאמה כאמור, אם הדבר נדרש לצורך ביצוע תפקידו של הגורם המוסמך, ולעניין גורם מוסמך המנוי בחלק ב' לתוספת – אם הדבר נדרש לצורך ביצוע תפקידו כמפורט לצידו.

דברי הסבר

להם מידע לצורך מילוי תפקיד מסוים שלהם, כמפורט לצידם, בהתחשב בסוג התפקיד המדובר ובשאלת הצורך בנגישות למידע שבמרשם לשם ביצוע אותו תפקיד.

מוצע להסמיך את השר לקבוע בצו גופים נוספים שיוכלו לקבל מידע מהמרשם. בצו כאמור יקבע השר את המטרה שלשמה יימסר המידע לאותם גופים, ואת התנאים לעיון בו. זאת, במטרה לסייע לגופים ציבוריים שנדרשים במסגרת תפקידם לבחון פרטי בעלי שליטה בתאגידים, לאמת מידע שנמסר להם. אימות כאמור עשוי להידרש, לדוגמה, בהליכי רכש ציבורי או במסגרת פיקוח של מאסדרים על גופים מפקחים והשליטה בהם.

סעיף 18 במטרה להבטיח את מהימנות המידע במרשם, מוצע לקבוע כי גורם מוסמך, נותן שירות עסקי או גוף פיננסי יהיו רשאים להודיע לרשם על אי-התאמה בין המידע המצוי בידיהם לבין המידע שהועבר לידיהם מהמרשם אם נודע להם על אי התאמה כזו אגב השימוש במידע.

לכסוף, מובהר כי הגורמים הנזכרים, שמוצע בסעיף זה לאפשר להם לקבל מידע מהמרשם, אינם חייבים ליידע את הרשם על אי התאמה כאמור, וכי הדבר נתון לשיקול דעתם בהתחשב בנסיבות העניין.

סעיף 16 מוצע לאפשר לנותן שירות עסקי או גוף פיננסי, במסגרת מילוי חובותיו לפי חוק איסור הלבנת הון לבירור בעל השליטה בתאגיד, לפנות לרשם בעלי השליטה ולבקש שיערוך השוואה בין הפרטים המצויים בידי לגבי בעל השליטה בתאגיד ובין הפרטים כאמור המצויים במרשם. על פי המוצע, יוכל הרשם, במענה לפניה כזו, להתייחס רק לשאלת ההתאמה בין הפרטים שבמרשם לבין הפרטים שנמסרו לו בידי נותן השירות העסקי או הגוף הפיננסי. כך, תשובת הרשם לא תכלול פרטי מידע מהמרשם אלא רק חיווי בדבר ההתאמה או אי-ההתאמה בפרטים כאמור.

סעיף 17 מוצע לקבוע כי הגורמים המוסמכים, והתוספת המנויים בתוספת לחוק המוצע (להלן – התוספת), יהיו רשאים לקבל מהרשם מידע מהמרשם לצורך מילוי תפקידם. זאת, בהתאם לדרישה בסטנדרט הבין-לאומי, כי הפרטים במרשם יהיו נגישים בין השאר, לגופי אכיפת חוק ומודיעין פיננסי, גופי חקירה, תביעה, תפיסה וחילוט בתחום עבירות איסור הלבנת הון ומימון טרור ולגופים המפקחים על ציות של גופים פיננסיים. הגורמים המנויים בחלק א' לתוספת הם גורמים שיוכלו לקבל מידע מהרשם לצורך ביצוע תפקידם באופן כללי, ואילו חלק ב' לתוספת כולל גורמים שהרשם ימסור

19. (א) הרשם רשאי, לבקשת גוף הממלא תפקיד מקביל לרשם במדינה זרה (בסעיף זה – רשות זרה דומה), להעביר לו, לצורך מילוי תפקידו, מידע ממרשם בעלי השליטה.

(ב) הרשם רשאי, לבקשת גורם מוסמך, על פי פנייה מאת גורם הממלא תפקיד מקביל לגורם המוסמך במדינה זרה (בסעיף זה – גורם מוסמך זר), להעביר לו מידע ממרשם בעלי השליטה לשם העברתו לגורם המוסמך הזר לצורך ביצוע תפקידו.

(ג) העברת מידע לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) תותנה בהתקיימות תנאים אלה:

(1) המידע שיועבר יהיה בהיקף הנדרש למטרה שלשמה נמסר המידע והשימוש במידע יהיה רק לאותה מטרה;

(2) הרשות הזרה הדומה או הגורם המוסמך הזר התחייבו להגן על סודיות המידע ואבטחתו.

(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), הרשם לא יעביר מידע לפי אותם סעיפים קטנים אם העברת המידע עלולה לפגוע בביטחונה של מדינת ישראל, בשלום הציבור או בביטחונו, בחקירה תלויה ועומדת, בתקנת הציבור או בעניין חיוני אחר של מדינת ישראל.

(ה) הרשם רשאי לבקש מידע מרשות זרה דומה, לצורך ביצוע תפקידו, או לפי בקשה מאת גורם מוסמך, לצורך ביצוע תפקידו של הגורם המוסמך.

20. (א) כל אדם זכאי לעיין במידע עליו הנכלל במרשם בעלי השליטה.

(ב) עיון במידע הנכלל במרשם בעלי השליטה ומסירת מידע מהמרשם ייעשו בהתאם להוראות חוק זה, בלבד.

עיון במידע

פרק ו': סמכויות פיקוח

21. (א) הרשם רשאי להסמיך מקרב עובדי משרד המשפטים הכפופים לו, מפקחים, שיהיו נתונים להם הסמכויות לפי סעיף 22, כולן או חלקן, לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה.

הסמכת מפקחים

דבריו הסבר

עוד מוצע כי הרשם לא יעביר מידע לפי ההסדר המוצע בסעיף זה אם יש בכך כדי לפגוע בביטחונה של מדינת ישראל, בשלום הציבור או בביטחונו, בחקירה תלויה ועומדת, בתקנת הציבור או בעניין חיוני אחר של מדינת ישראל.

לבסוף, מוצע להסמיך את הרשם לבקש מידע מגוף במדינה זרה הממלא תפקיד דומה לשלו, אם לצורך ביצוע תפקידו של הרשם ואם לפי בקשה של גורם מוסמך לצורך ביצוע תפקידו של הגורם המוסמך.

סעיף 20 מוצע לקבוע כי כל אדם יהיה זכאי לעיין במידע על עצמו הנכלל במרשם. כמו כן מוצע לקבוע במפורש כי העיון במידע שבמרשם ומסירת המידע ממנו ייעשו לפי הוראות החוק המוצע, כך שהמרשם לא יהיה פתוח לעיון הציבור.

סעיף 21 מוצע להקנות לרשם ולמפקחים שיסמיך לצורך כך, סמכויות לפיקוח על ביצוע ההוראות החוק המוצע והתקנות והכללים מכוחו.

לשם כך מוצע להקנות לרשם סמכות להסמיך מפקחים מקרב עובדי משרד המשפטים הכפופים לו (קרי, עובדי רשות

סעיף 19 שליטה בתאגידים עשויה להיעשות באמצעות תאגידים הרשומים במדינות אחרות. במסגרת שיתופי פעולה בין-לאומיים בין מדינות לטובת והמאבק הגלובלי בהלבנת הון ומימון טרור, ובהתאם לסטנדרט הבין-לאומי, מוצע להסמיך את הרשם להעביר מידע מהמרשם לגוף במדינה זרה הממלא תפקיד מקביל לשלו (להלן – רשות זרה דומה) שביקש זאת, לצורך מילוי תפקידו. עוד מוצע לאפשר לרשם להעביר מידע מהמרשם לגורם מוסמך במטרה שהוא יעבירו לגוף במדינה זרה הממלא תפקיד מקביל לתפקידו של הגורם המוסמך (להלן – גורם מוסמך זר), לצורך מילוי תפקידו.

מוצע להתנות את העברת המידע לרשות זרה דומה או לגורם מוסמך זר בתנאים המפורטים בסעיף קטן (ג) כנוסחו המוצע, שעניינם הגבלת היקף המידע שיועבר להיקף הנדרש למטרה שלשמה התבקש, ותחומת השימוש שיעשה במידע לאותה מטרה. כמו כן מוצע לדרוש שהגורם הזר שאליו הועבר המידע יתחייב, טרם העברת המידע, להגן על סודיות המידע ועל אבטחתו, ובכלל זה לא להעביר את המידע לגורמים אחרים.

(ב) למפקח כאמור בסעיף קטן (א) יוסמך מי שמתקיימים בו כל אלה:

- (1) הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הרשם, לשמש מפקח;
- (2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה, כפי שהורה שר המשפטים;
- (3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, כפי שהורה שר המשפטים.

סמכויות פיקוח 22. (א) לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח –

- (1) לדרוש מאדם שיש יסוד להניח שהוא עובד תאגיד שחלה עליו חובת דיווח לפי סעיף 4, נושא משרה בתאגיד כאמור, ולעניין עמותה או חברה לתועלת הציבור – גם בעל תפקיד אחר בה, הנמצא במקום שבו פועל התאגיד או שיש יסוד להניח שהוא פועל בו, למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו; בפסקה זו, "נושא משרה", בעמותה או בחברה לתועלת הציבור – כמפורט להלן, לפי העניין;

(א) לעניין עמותה – לרבות חבר ועדת ביקורת או חבר הגוף המבקח, כמשמעותם בחוק העמותות;

(ב) לעניין חברה לתועלת הציבור – לרבות חבר ועדת ביקורת כמשמעותה בחוק החברות;

- (2) להיכנס, בכל עת סבירה, למקום כאמור בפסקה (1), ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט;

- (3) לדרוש מאדם כאמור בפסקה (1), ולעניין עמותה או חברה לתועלת הציבור – גם מכל אדם אחר הנוגע בדבר, למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של ההוראות לפי חוק זה או להקל את ביצוען.

(ב) מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

מוצע כי המפקח יוכל לדרוש הזדהות כאמור גם מבעל תפקיד אחר בהן הנמצא במקום כאמור.

עוד מוצע להעניק למפקח סמכות כניסה למקום שבו פועל התאגיד, ובלבד שאם מדובר במקום מגורים, הדבר ייעשה רק על פי צו בית משפט.

כמו כן מוצע להקנות למפקח סמכות לדרוש מאדם שהמפקח רשאי לדרוש ממנו להזדהות (לפי סעיף קטן (א)(1) כנוסחו המוצע), ולגבי עמותה או חברה לתועלת הציבור – מכל אדם הנוגע בדבר, כל מידע או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוען של ההוראות לפי החוק המוצע.

בסעיף קטן (ב) מוצע שמפקח העושה שימוש בסמכויותיו יעשה כן בכפוף לקיום חובת הזדהות כמפורט באותו סעיף קטן.

לבסוף מוצע, בסעיף קטן (ג), כי סמכויות הפיקוח המפורטות בסעיף קטן (א) כנוסחו המוצע, יהיו נתונות גם לרשם.

התאגידים), שיהיו להם סמכויות לפיקוח כמפורט בסעיף 22 לחוק המוצע. כמקובל בהסדרים דומים בחקיקה, ההסמכה תיעשה בכפוף לקיומם של תנאי כשירות שמפקח נדרש לעמוד בהם, בין השאר לעניין העדר עבר פלילי, וכן קבלת הכשרה מתאימה כפי שיקבע שר המשפטים.

יובהר, כי מי שהוסמך למפקח או לחוקר לפי חוק העמותות, התש"ס-1980 (להלן – חוק העמותות), או למפקח לפי חוק החברות לעניין חברות לתועלת הציבור, יוכל להיות מוסמך למפקח גם לפי החוק המוצע, אם יעמוד בתנאי הכשירות.

סעיף 22 הסמכויות שמוצע לעגן בסעיף זה הן סמכויות פיקוח המקובלות בהסדרים דומים בחקיקה. כך, מוצע להסמיך מפקח לדרוש מאדם שיש יסוד להניח כי הוא עובד בתאגיד שחייב בדיווח לפי סעיף 4 לחוק המוצע או נושא משרה בתאגיד כאמור (כהגדרתו המוצעת), הנמצא במקום שבו פועל התאגיד או שיש יסוד להניח כי הוא פועל בו, להזדהות לפניו, כמפורט בסעיף קטן (א)(1) המוצע. בכל הנוגע לעמותה או חברה לתועלת הציבור,

(1) הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

(2) יש בידו תעודה החתומה על ידי הרשם, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.

(ג) לשם מילוי תפקידו יהיו נתונות לרשם כל הסמכויות הנתונות למפקח לפי סעיף זה, ובלבד שמתקיים לגביו האמור בסעיף 21(ב2).

23. (א) לשם בדיקת עמידתה של עמותה או חברה לתועלת הציבור בהוראות לפי חוק זה, רשאי הרשם להסתייע במי שניתן לו אישור לשמש בודק חיצוני לפי סעיף 39 לד חוק העמותות או סעיף 345כד לחוק החברות, בהתאמה (בסעיף זה – בודק חיצוני). שיערוך בדיקות בהתאם לרשימת עניינים שיפרסם הרשם באתר האינטרנט של משרד המשפטים (בסעיף זה – בדיקות), באופן ובתדירות כפי שיוורה הרשם.

(ב) בודק חיצוני רשאי לדרוש מעמותה או מחברה לתועלת הציבור ומאגורמים המפורטים בסעיף 39ה(א) לחוק העמותות או בסעיף 345כד(א) לחוק החברות, בהתאמה, למסור לו כל ידיעה או מסמך הנוגעים לענייני התאגיד, אם הם נמצאים בידו, הכול כפי שיפרט בדרישה ובמועד שפורט בה.

(ג) על הסתייעות בבודק חיצוני, ובכלל זה על בדיקות ובודק חיצוני, יחולו ההוראות לפי סעיפים 39ג(ב) עד (ז), 39ה(ב) עד (ד) ו-39 לד חוק העמותות או סעיפים 345כד(ב) עד (ז), 345כד(ב) עד (ד) ו-345כד לחוק החברות, לפי העניין, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: הסמכות הנתונה לרשם העמותות או לרשם ההקדשות לפי אותם סעיפים תהיה נתונה לרשם.

פרק ז': אכיפה מינהלית

סימן א': הטלת עיצום כספי

24. הפר תאגיד הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי הרשם להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות סימן זה, בסכום הקבוע בסעיף 354(א) לחוק החברות, כפי שעודכן ופורסם לפי הוראות סעיף 355(ב) ו-355(ג) לחוק האמור:

ד ב ר י ה ס ב ר

לסכום העיצום הכספי שרשם החברות מוסמך להטיל על חברה לפי סעיף 354(א) לחוק החברות, כפי שהוא מעודכן לפי סעיף 355(ב) ו-355(ג) לאותו חוק.

ההפרות שמוצע להסמיך את הרשם להטיל בשלהן עיצום כספי על תאגיד מפורטות בפסקאות (1) עד (6) של סעיף 24 לחוק המוצע. בין השאר, מוצע כי הרשם יוכל להטיל עיצום כספי על תאגיד שלא הגיש לו דיווח על אודות בעל השליטה בתאגיד בהתאם להוראות סעיף 4 לחוק המוצע (פסקה (1)), כלומר, לא הגיש דיווח כלל או הגיש דיווח, אך לא עשה כן בהתאם להוראות הסעיף האמור.

הפרה נוספת שהרשם יוכל להטיל בשלה עיצום כספי על תאגיד היא אי-ניקוט מאמץ סביר לבידור פטרי בעל השליטה בתאגיד, בניגוד להוראות סעיף 8 לחוק המוצע (פסקה (2)). על פי המוצע, יוטל עיצום בשל הפרה זו רק במקרים שבהם הרשם הורה לתאגיד, מכוח סמכותו לפי סעיף 7 לחוק המוצע, על האמצעים שעליו לנקוט לצורך איתור בעל השליטה בו, והתאגיד לא פעל בהתאם להוראה.

סעיף 23 מוצע לאפשר לרשם, לשם בדיקת עמידתה של עמותה או חברה לתועלת הציבור בהוראות לפי החוק המוצע, להסתייע בבודק חיצוני שאינו עובד המדינה, שבידו אישור לשמש בודק חיצוני לעניין עמותות או חברות לתועלת הציבור. זאת, בדומה לסמכות רשם העמותות או רשם החברות להסתייע בבודק חיצוני לפי הוראות סעיפים 39 עד 39ג לד חוק העמותות ולפי הוראות סעיפים 345כד עד 345כד לחוק החברות, בהתאמה.

על פי המוצע, ובדומה להסדר המעוגן בסעיפים הנוכחים לעיל, הבודק החיצוני יערוך בדיקות בהתאם לרשימת העניינים שיפרסם רשם בעלי השליטה באתר האינטרנט של משרד המשפטים, באופן ובתדירות, כפי שיוורה הרשם. לשם כך, מוצע להסמיך את הבודק החיצוני לדרוש ידיעות או מסמכים הנוגעים לענייני התאגיד מאותם גורמים שמהם הוא מוסמך לדרוש ידיעות או מסמכים לפי חוק העמותות או חוק החברות, אם הם נמצאים בידיהם.

סעיף 24 מוצע להסמיך את הרשם להטיל עיצום כספי על תאגיד שהפר את חובותיו, כמפורט בסעיף 24(1) עד (6) לחוק המוצע. סכום העיצום הכספי שיוטל וזהה

- (1) לא הגיש דיווח לרשם בהתאם להוראות סעיף 4;
- (2) לא נקט מאמץ סביר לברר את הפרטים לגבי בעלי השליטה בו, בניגוד להוראות לפי סעיף 8, ועל אף הוראה שנתן לו הרשם לעניין זה לפי סעיף 7;
- (3) לא הגיש דיווח או לא תיקן דיווח שהגיש, באופן, בתוך פרק הזמן או בתנאים כפי שהורה לו הרשם, בניגוד להוראות סעיף 7;
- (4) לא שמר את פרטי המידע על בעל השליטה בו בהתאם להוראות סעיף 9;
- (5) לא השלים או תיקן דיווח שמסר לפי סעיף 4, בהתאם לדרישת הרשם, או לא המציא מסמך בהתאם לדרישת הרשם, הכול בניגוד להוראות סעיף 12(א);
- (6) לא מסר מסמך לרשם או למפקח, לפי דרישתו, בניגוד להוראות סעיף 22(א)(3) או (ג).

25. הודעה על כוונת חיוב (א) היה לרשם יסוד סביר להניח כי תאגיד הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 24 (בפרק זה – המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותו סעיף, ימסור למפר הודעה בכתב על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בפרק זה – הודעה על כוונת חיוב).

(ב) בהודעה על כוונת חיוב יציין הרשם, בין השאר, את אלה:

- (1) המעשה או המחדל (בפרק זה – המעשה) המהווה את ההפרה, ומועד ביצועו;
- (2) סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומיו;
- (3) זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הרשם לפי הוראות סעיף 26, וכי יראו את ההודעה על כוונת חיוב כדרישת תשלום אם המפר לא יממש את הזכות האמורה, כאמור בסעיף 27(ד);
- (4) הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 28 ושיעור התוספת.

26. מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 25, רשאי לטעון את טענותיו, בכתב, לפני הרשם, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה; הרשם רשאי להאריך את התקופה האמורה, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

ד ב ר י ה ס ב ר

המעידה על ביצוע הפרה על ידו. עוד מבהירה ההודעה מהו סכום העיצום הכספי שצפוי להיות מוטל עליו בשל ביצוע ההפרה.

עוד מוצע לעגן את זכות הטעון של המפר לפני הרשם, כמקובל בהליך מינהלי. לפי אותו סעיף, תאגיד שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב רשאי לטעון את טענותיו בכתב לפני הרשם בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב, והרשם יהיה רשאי להאריך את התקופה האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמו. לתאגיד זכות לטעון את טענותיו בכתב, ואולם לרשם שמורה הזכות להיענות לבקשת תאגיד לטעון את טענותיו בעל פה לפניו.

סעיפים בסעיפים אלה מוצע לקבוע את אופן הפעלת הסמכות להטיל עיצום כספי. ההוראות המוצעות הן ההוראות המקובלות בהסדרי חקיקה הכוללים כבר היום סמכות זו. הוראות מפורטות אלה נועדו להבטיח זכויות בסיסיות של מפר במסגרת הליך מינהלי ראוי, הפעלה שוויונית של הסמכות ביחס למפרים ושקיפות של פעולות הרשם.

השלב הראשון בהפעלת הסמכות כלפי תאגיד שיש לגביו תשתית ראייתית המעידה על יסוד סביר להניח כי בוצעה על ידו הפרה של הוראות החוק, הוא משלוח הודעה על כוונה להטיל עיצום כספי (להלן – הודעה על כוונת חיוב). הודעה זו מבהירה למפר כי לרשם יש תשתית ראייתית

27. (א) הרשם יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפי סעיף 26, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 29.
- (ב) החליט הרשם לפי הוראות סעיף קטן (א) –

- (1) להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו דרישה, בכתב, לשלם את העיצום הכספי (בפרק זה – דרישת תשלום), ובה יציין, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן והתקופה לתשלומי;
- (2) שלא להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו הודעה על כך, בכתב.
- (ג) בדרישת התשלום או בהודעה לפי סעיף קטן (ב), יפרט הרשם את נימוקי החלטתו.
- (ד) לא טען המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 26, בתוך התקופה האמורה באותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת חיוב, בתום אותה תקופה, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.

28. (א) בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי החלק השישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.
- (ב) בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי, סכום השווה לעיצום הכספי, לעניין זה, "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 24, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.

29. (א) הרשם אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכום הקבוע לפי סימן זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).
- (ב) שר המשפטים רשאי לקבוע נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכום הקבוע לפי סימן זה, ובשיעורים שיקבע.

ד ב ר י ה ס ב ר

הפרה, החלק השישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה. בהפרה חוזרת, מוצע לקבוע כי יוטל על התאגיד כפל העיצום הכספי. הפרה חוזרת היא הפרת הוראה מההוראות החוק בתוך שנתיים מההפרה הקודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על התאגיד עיצום כספי או שבשלה הורשע.

סעיף 29 מאחר שההסדר המוצע מסמין את הרשם להטיל עיצום כספי בסכום קבוע, נדרשת הסמכה של הרשם להטיל עיצום כספי בסכום נמוך מזה הקבוע בחוק המוצע, זאת כדי לאפשר גמישות והתחשבות בנסיבות שלא מקימות הצדקה להטיל את מלוא סכום העיצום הקבוע בחוק. הסמכה כזו קבועה בצורה מפורשת בסעיף זה. מוצע להקנות סמכות לשר המשפטים לקבוע בתקנות נסיבות ושיקולים אשר בהתקיימם יפחית הרשם את העיצום הכספי בשיעורים הקבועים לצידם.

סעיף 27 מוצע לקבוע כי רק לאחר ששקל הרשם את טענות התאגיד הוא יחליט אם יש להטיל עליו עיצום כספי ומה גובהו. אם הרשם יחליט כי לא התגלו עובדות חדשות הסותרות או משנות את התשתית הראשונית שעליה נסמך כי אכן בוצעה הפרה, הוא יטיל על התאגיד עיצום כספי. סכום העיצום הכספי יהיה כפי שצוין בהודעה על כוונת חיוב, או בסכום מופחת, אם התאגיד הביא לפני הרשם עדות לקיום נסיבות שבשלהן יכול הרשם להפעיל את סמכותו להפחית את סכום העיצום הכספי לפי סעיף 29 לחוק המוצע.

אם תאגיד בחר שלא לטעון את טענותיו, תהפוך ההודעה הראשונית על כוונת החיוב, בחלוף 30 ימים מהמסירה לתאגיד, לסופית (כלומר ל"דרישת תשלום"), ויהיה על התאגיד לשלם את סכום העיצום הכספי המצוין בה.

סעיף 28 חלק מההפרות הרגולטוריות הן הפרות נמשכות לפי טבען. מוצע לקבוע שכאשר הפרה היא הפרה נמשכת, ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה

30. סכום מעורכן של העיצום הכספי היה לפי סכומו המעורכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני הרשם כאמור בסעיף 26 – ביום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; הוגשה עתירה לבית משפט לפי סעיף 39 או הוגש ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, ועוכב תשלומי של העיצום הכספי בידי הרשם או בידי בית המשפט, יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעורכן ביום ההחלטה בעתירה או בערעור, לפי העניין.
31. על המפר לשלם את העיצום הכספי בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 27.
32. לא שילם המפר עיצום כספי במועד, יתווספו על העיצום הכספי, לתקופת הפיגור, ריבית שקלית ודמי פיגורים כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961¹⁸ (בפרק זה – חוק פסיקת ריבית והצמדה), ויחולו לעניין זה ההוראות לפי החוק האמור, בשינויים המחויבים.
33. (א) הרשם רשאי, לבקשת המפר, להחליט על פריסת התשלום של העיצום הכספי, בהתחשב בסכום העיצום הכספי שהוטל על המפר ובנסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות פריסה כאמור, ובלבד שמספר התשלומים לא יעלה על 12 תשלומים חודשיים.
- (ב) עמד המפר בפריסת התשלומים כאמור, לא יתווספו לחובו דמי פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה בתקופת הפריסה.
- (ג) לא שילם המפר תשלום במועדו, יראו את החלטת הרשם על פריסת התשלום כאמור בסעיף קטן (א) כבטלה, יתרת החוב תעמוד לפירעון מיידי ויחולו הוראות סעיף 30.
34. עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995¹⁹.

גבייה

ד ב ר י ה ס ב ר

ודמי פיגורים כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (להלן – חוק פסיקת ריבית והצמדה), ויחולו לעניין זה ההוראות לפי אותו חוק, בשינויים המחויבים.

עוד מוצע להסמיך את הרשם להחליט על פריסת תשלום העיצום הכספי, לבקשת התאגיד בהתקיים נסיבות המצדיקות פריסת תשלום, ובלבד שמספר התשלומים לא יעלה על 12 תשלומים חודשיים. מוצע כי אם התאגיד עמד בפריסת התשלומים כאמור, לא יתווספו לחובו דמי פיגורים כאמור בתקופת הפריסה, וכי אם לא שילם תשלום במועדו, החלטת הרשם על פריסת התשלומים תבטל ויתרת החוב תעמוד לפירעון מיידי. יובהר כי סמכות פריסת התשלומים נתונה לרשם כל עוד לא חלף מועד התשלום. לאחר שחלף מועד התשלום, החוב עובר לגבייה במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ויחול לעניין זה חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן – חוק המרכז לגביית קנסות).

בסעיף 34 מוצע כי העיצום הכספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו יחול חוק המרכז לגביית קנסות.

סעיף 30 מוצע לקבוע הוראות ערכון בנוגע לסכום העיצום הכספי הקבוע בסעיף 24 לחוק המוצע, שיבהירו מהו הסכום שיש לשלם בשל פער זמנים בין מועד ההודעה על כוונת חיוב ובין מועד דרישת התשלום, או במקרה של עתירה לבית משפט השלום. מוצע כי העיצום הכספי יהיה לפי הסכום המעורכן במועד מסירת דרישת התשלום, ולגבי תאגיד שבו לא טעון את טענותיו לפני הרשם – הסכום המעורכן ביום מסירת ההודעה על כוונת החיוב. כמו כן, במקרים שבהם הוגשה עתירה לבית המשפט או הוגש ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, ובית המשפט או הרשם הורה על עיכוב תשלומי של העיצום הכספי, יהיה סכום העיצום הכספי (אם לא בוטל העיצום בעתירה או בערעור) – הסכום המעורכן ביום ההחלטה בעתירה או בערעור, לפי העניין.

סעיפים בסעיף 31, מוצע לקבוע כי העיצום 31 עד 34 הכספי ישולם בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 27.

בסעיף 32 מוצע כי אם התאגיד לא שילם את העיצום הכספי במועד, יתווספו עליו לתקופת הפיגור ריבית שקלית

¹⁸ ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

¹⁹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 170.

(א) לא שילם תאגיד את העיצום הכספי שהוטל עליו לפי סעיף 24(1), (4), (5) או (6), במועד, רשאי הרשם לדרוש את תשלום העיצום הכספי מכל מי שרשום במרשם המתנהל לפי דין כנושא משרה באותו תאגיד, או שהיה רשום כאמור בזמן ההפרה; לעניין סעיף זה, "נושא משרה" – אחד מאלה, לפי העניין:

(1) לעניין חברה – דירקטור;

(2) לעניין עמותה או אגודה עותומנית – חבר ועד כמשמעותו בחוק העמותות או בעל תפקיד דומה באגודה עותומנית;

(3) לעניין שותפות – שותף כללי.

(ב) לדרישת תשלום לפי סעיף קטן (א) תצורף ההודעה על כוונת חיוב שנשלחה לתאגיד לפי סעיף 25, ויחולו עליה הוראות סעיפים 26 עד 34, בשינויים המחויבים.

(ג) שילם מי מהמנויים בסעיף קטן (א) את העיצום הכספי, לא ידרש התאגיד לשלם, והמשלם יהיה זכאי להשבה מן התאגיד.

(ד) בית המשפט רשאי לקבוע כי מי שנדרש לשלם עיצום כספי לפי סעיף זה לא יהיה חייב בתשלום, אם שוכנע כי מתקיים אחד מאלה:

(1) הוא נקט את כל האמצעים הנאותים כדי למנוע את ההפרה;

(2) הוא לא ידע על ההפרה ולא היה עליו לדעת על כך.

(ה) הרשם, באישור היועץ המשפטי לממשלה, יקבע הוראות לעניין העברת עיצום כספי שהוטל על תאגיד ולא שולם על ידו במועד, לגבייה מידי נושא משרה לפי סעיף זה, בנוהל שיפורסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים; בסעיף קטן זה, "היועץ המשפטי לממשלה" – לרבות משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לעניין זה.

סימן ב': התראה מינהלית

ד ב ר י ה ס ב ר

לגבייה מידי נושא משרה בתאגיד, תישלח לנושא המשרה הודעה על הכוונה להעביר אליו את גביית העיצום הכספי, והחלטת הרשם אם לשלוח לנושא משרה דרישת תשלום תינתן לאחר מתן זכות טיעון.

במקרה שבו נושא משרה שילם עיצום כספי שהוטל על תאגיד לפי סעיף זה, נושא המשרה יהיה זכאי להשבה מהתאגיד.

עוד מוצע לקבוע, בדומה להוראה הקיימת בסעיף 360(ד) לחוק החברות, כי בית המשפט לא יחייב נושא משרה שנדרש לשלם עיצום כספי, לשלם את העיצום, אם מתקיים אחד מהתנאים המנויים בסעיף קטן (ד) כנוסחו המוצע.

לצורך העברת עיצום כספי לגבייה מנושא משרה לפי סעיף זה, מוצע, בסעיף קטן (ה), כי הרשם יקבע נוהל שיכלול התייחסות לנסיבות שבהתקיימותן הוא יהיה רשאי להפעיל את סמכותו לפי סעיף זה. נוהל כאמור ייקבע באישור היועץ המשפטי לממשלה או משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לכך.

סעיף 35 בסעיף זה מוצע לקבוע הסדר דומה להסדר הקבוע בסעיף 360 לחוק החברות, החל על חברה ועל חברה לתועלת הציבור. לפי אותו הסדר, ניתן להעביר עיצום כספי שהוטל על חברה ועל חברה לתועלת הציבור ולא שולם על ידה במועד, לגבייה מידי הדירקטורים המכהנים בחברה או שכיחנו ככאלה בזמן ההפרה. בהתאם, מוצע לקבוע הסדר דומה גם לעניין עיצום כספי שהוטל בשל הפרת חובות לפי החוק המוצע, לגבי נושא משרה בתאגיד. על פי המוצע, בנסיבות המפורטות בסעיף, ובהתאם לנוהל שיקבע הרשם לפי סעיף קטן (ה) כנוסחו המוצע, יהיה אפשר להעביר עיצום כספי שהוטל על תאגיד ולא שולם על ידו במועד, לגבייה מידי נושא משרה בתאגיד הרשום במרשם הרלוונטי או שהיה רשום כאמור בזמן ההפרה.

ההסדר המוצע בסעיף נועד ליצור תמריץ לנושא משרה בתאגיד לוודא שאכן התאגיד עומד בחובות המוטלות עליו לפי החוק המוצע.

על פי המוצע, יחולו לעניין זה הוראות סעיפים 26 עד 34 לחוק המוצע, בשינויים המחויבים. כך מוצע כי טרם העברת עיצום כספי שהוטל על תאגיד ולא שולם על ידו במועד,

36. (א) היה לרשם יסוד סביר להניח כי תאגיד הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיף 24, והתקיימו נסיבות שקבע הרשם, בנהלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה, רשאי הוא, במקום להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות סימן א', למסור לו התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה; בסעיף קטן זה, "היועץ המשפטי לממשלה" – לרבות משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לעניין זה.
- (ב) בהתראה מינהלית יציין הרשם מהו המעשה המהווה את ההפרה ומועד ביצועה, יודיע למפר כי עליו להפסיק את ההפרה וכי אם ימשיך בהפרה או יחזור עליה יהיה צפוי לעיצום כספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת, לפי העניין, כאמור בסעיף 28, וכן יציין את זכותו של המפר לבקש את ביטול ההתראה לפי הוראות סעיף 37.
37. (א) נמסרה למפר התראה מינהלית כאמור בסעיף 36, רשאי הוא לפנות לרשם בכתב, בתוך 30 ימים, בבקשה לבטל את ההתראה בשל כל אחד מטעמים אלה:
- (1) המפר לא ביצע את ההפרה;
- (2) המעשה שביצע המפר, המפורט בהתראה, אינו מהווה הפרה.
- (ב) הרשם רשאי להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א) מטעמים מיוחדים שיירשמו.
- (ג) קיבל הרשם בקשה לביטול התראה מינהלית לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי הוא לבטל את ההתראה או לדחות את הבקשה ולהשאיר את ההתראה על כנה; החלטת הרשם תינתן בכתב ותימסר למפר בצירוף נימוקים.
38. (א) נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה והמפר המשיך להפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, יראו את ההפרה כאמור כהפרה נמשכת לעניין סעיף 28(א), והרשם ימסור למפר הודעה על כוונת חיוב בשל ההפרה הנמשכת בהתאם להוראות סעיף 25, בשינויים המחויבים.

בקשה לביטול
התראה מינהלית

הפרה נמשכת
והפרה חוזרת
לאחר התראה

ד ב ר י ה ס ב ר

בשל הפרה נמשכת. לעניין זה יובהר כי מכיוון שבהתראה מינהלית הרשם מוותר, כאמור לעיל, על העיצום הכספי בשל ההפרה, סכום העיצום הכספי שיוטל במקרה זה הוא בשל הימשכות ההפרה, ואינו כולל את סכום העיצום הכספי בשל ההפרה הראשונה שבגינה ניתנה ההתראה. ההודעה על כוונת חיוב שימסור הרשם לתאגיד במקרה זה תהיה כאמור בסעיף 25 לחוק המוצע, בשינויים המחויבים. כך למשל, במקרה זה תכלול ההודעה פרטים הנוגעים להפרה הנמשכת, ובין השאר נתונים לעניין התמשכות ההפרה ולעניין תקופת ההפרה (ממועד משלוח ההתראה). במקרים שבהם ביצע התאגיד הפרה חוזרת לאחר משלוח התראה על ביצוע ההפרה הראשונה, ימסור לו הרשם הודעה על כוונת חיוב כאמור בסעיף 25 לחוק המוצע, בשינויים המחויבים. כך למשל, במקרה זה תכלול ההודעה פרטים הנוגעים להפרה החוזרת ולסכום העיצום הכספי המוטל בגינה, שהוא סכום גבוה יותר (כפל הסכום), זאת משום שהמפר התמיד בהתנהגות האסורה על אף ההתראה המינהלית שקיבל בגינה, וכפל סכום העיצום נותן ביטוי לחומרה היתרה שבהתמדה זו.

סעיפים בסעיף 36 מוצע כלי מינהלי נוסף 36 עד 38 – ההתראה המינהלית. זהו כלי אכיפה המקל עם המפר, ומחליף במקרים מסוימים הטלה של עיצום כספי. ההתראה המינהלית מאפשרת לתאגיד המפר הזדמנות לתקן את ההפרה, בלא תשלום העיצום הכספי. זאת, אף על פי שהתשתית העובדתית שלפני הרשם מעידה כי הייתה הפרה של הוראות החוק. מוצע להסמיך את הרשם לקבוע בנהלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה או משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לכך, נסיבות שבהן יתמסר לתאגיד התראה מינהלית במקום עיצום כספי.

מוצע לקבוע כי תאגיד שנמסרה לו התראה מינהלית, יהיה רשאי לפנות לרשם בבקשה לביטול ההתראה המינהלית בתוך 30 ימים בשל אחת העילות המנויות בסעיף 37(א) לחוק המוצע. החלטת הרשם בבקשה כאמור תינתן בכתב ותימסר לתאגיד בצירוף נימוקים.

בסעיף 38, מוצע לקבוע כי אם נמסרה לתאגיד התראה מינהלית והתאגיד המשיך להפר את ההוראה שבשלה נשלחה ההתראה, ימסור לו הרשם הודעה על כוונת חיוב

(ב) נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה והמפר חזר והפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, בתוך שנתיים מיום מסירת ההתראה, יראו את ההפרה הנוספת כאמור כהפרה חוזרת לענין סעיף 28(ב), והרשם ימסור למפר הודעה על כוונת חיוב בשל ההפרה החוזרת, בהתאם להוראות סעיף 25, בשינויים המחויבים.

סימן ג': שונות

עתירה 39. (א) על החלטה סופית של הרשם לפי פרק זה ניתן להגיש עתירה לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום, בתוך 45 ימים מיום שנמסרה למפר הודעה על ההחלטה.

(ב) אין בהגשת עתירה לפי סעיף קטן (א) כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הסכים לכך הרשם או שביט המשפט הורה על כך.

(ג) החליט בית המשפט, לאחר ששולם העיצום הכספי, לקבל עתירה כאמור בסעיף קטן (א), והורה בית המשפט על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו אשר הופחת, בתוספת ריבית שקלית כהגדרתה בחוק פסיקת ריבית והצמדה מיום תשלומו, עד יום החזרתו, ויחולו לענין זה ההוראות לפי החוק האמור, בשינויים המחויבים.

פרסום 40. (א) הטיל הרשם עיצום כספי לפי פרק זה, יפרסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:

(1) דבר הטלת העיצום הכספי;

(2) מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבות ההפרה;

(3) סכום העיצום הכספי שהוטל;

(4) פרטים על אודות המפר, הנוגעים לענין.

(ב) הוגשה עתירה לפי סעיף 39, יפרסם הרשם את דבר הגשת העתירה ואת תוצאותיה.

(ג) פרסום לפי סעיף זה בענין עיצום כספי יהיה לתקופה של ארבע שנים.

(ד) השר רשאי לקבוע דרכים נוספות לפרסום הפרטים האמורים בסעיף זה.

דבריו הסבר

ריבית שקלית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, כדי למנוע פגיעה כלכלית בתאגיד שטענותיו נמצאו מוצדקות.

סעיף 40 מוצע לחייב את הרשם לפרסם את החלטותיו בדבר הטלת עיצום כספי באתר האינטרנט של משרד המשפטים. תכלית חובת הפרסום היא הבטחת שקיפות ביחס להפעלת שיקול דעתו של הרשם, אשר בידיו מסורה סמכות רבת עוצמה. באמצעות הפרסום מובטחת בקרה ציבורית על כך שהשימוש בסמכות להטיל עיצום כספי הוא שוויוני וענייני. החובה לפרסם חלה על ההחלטות בדבר הטלת העיצומים הכספיים, למעט שמו של התאגיד, סכומי העיצומים הכספיים שהוטלו והמקרים והשיעורים שבהם הם הופחתו. מידע זה יאפשר בחינה רוחבית מושכלת של הטלת העיצומים הכספיים ויאפשר לתאגיד לדעת על עיצום כספי המוטל במקרה שלא תואם את המדיניות הכללית הנוגעת להפעלת הסמכות האמורה.

סעיף 39 מוצע לקבוע כי על כל החלטה סופית של הרשם לפי ההוראות המוצעות בפרק ז' לחוק המוצע, כגון ההחלטה להטיל עיצום כספי (לאחר מסירת דרישת תשלום) או למסור התראה מינהלית, יהיה ניתן להגיש עתירה לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום, בתוך 45 ימים מיום שנמסרה לתאגיד הודעה על ההחלטה. החלטות אלה הן החלטות מינהליות ועל כן יש לקיים בעניינן ביקורת שיפוטית לפי כללי המשפט המינהלי, ככל החלטה מינהלית אחרת.

עוד מוצע להבהיר כי עיכוב ביצוע החלטה של הרשם במקרה של הגשת עתירה, נותנה לשיקול דעתו של הרשם או של בית המשפט שאליו הוגשה העתירה. כמו כן מוצע לקבוע כי אם התקבלה העתירה או התקבל ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, סכום הכסף שיוחזר לתאגיד יהיה בתוספת

41. (א) תשלום עיצום כספי או המצאת התראה מינהלית לפי פרק זה, לא יגרעו מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות בסעיף 24, המהווה עבירה.

(ב) שלח הרשם למפר הודעה על כוונת חיוב או המציא לו התראה מינהלית, בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותה הפרה אלא אם כן התגלו עובדות חדשות המצדיקות זאת.

(ג) הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא ינקוט נגדו הרשם הליכים לפי פרק זה בשל אותה הפרה, ואם הוגש כתב האישום בנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב) לאחר שהמפר שילם עיצום כספי, יוחזר לו הסכום ששולם בתוספת ריבית שקלית כהגדרתה בחוק פסיקת ריבית והצמדה, מיום תשלום עד יום החזרתו, ויחולו לענין זה ההוראות לפי החוק האמור, בשינויים המחויבים.

פרק ח': סודיות ועונשין

סודיות 42. אדם שהגיע אליו מידע לפי חוק זה, תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק זה או לפי צו בית משפט; העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977²⁰ (בפרק זה – חוק העונשין).

עונשין 43. מי שלא הגיש דיווח או מסר דיווח כוזב, בניגוד להוראות סעיף 4, במטרה להתחמק מחובת דיווח, להסתיר או להסוות את זהות בעל השליטה בתאגיד או להקשות את איתורו, דינו – קנס פי ארבעה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

פרק ט': ביצוע ותקנות

ביצוע ותקנות 44. (א) שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

ד ב ר י ה ס ב ר

באופן דומה מוצע לקבוע כי אם הוגש נגד תאגיד כתב אישום בשל מעשה המהווה גם הפרה, לא ינקוט נגדו הרשם בהליכי אכיפה מינהלית.

סעיף 42 מוצע להטיל חובת סודיות על כל אדם שהגיע אליו מידע לפי החוק המוצע תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, כך שייאסר גילוי כל מידע או מסמך שהגיע לאדם במסגרת מילוי תפקידו, וכן ייאסר כל שימוש במידע כאמור שאינו לפי הוראות החוק המוצע או לפי צו מאת בית משפט. מוצע לקבוע כי הפרת חובת הסודיות תהיה עבירה פלילית שהעונש בצידה הוא שלוש שנות מאסר או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין).

סעיף 43 מוצע לקבוע עבירה פלילית שבצידה קנס פי ארבעה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, על תאגיד שלא הגיש דיווח או מסר דיווח כוזב בניגוד לסעיף 4 לחוק המוצע, במטרה להתחמק מחובת דיווח, להסתיר או להסוות את זהות בעל השליטה בתאגיד או להקשות את איתורו.

סעיף 44 מוצע לקבוע כי שר המשפטים יהיה ממונה על ביצוע החוק המוצע, ויהיה מוסמך להתקין תקנות לביצועו, ובכלל זה לשנות את התוספת.

סעיף 41 מוצע לקבוע כי תשלום עיצום כספי או המצאת התראה מינהלית לפי החוק המוצע, לא יגרעו מאחריות פלילית של אדם בשל הפרת הוראה מההוראות המוצעות בחוק זה, המנויות בסעיף 24 לחוק המוצע. ואולם, מוצע להבהיר כי לא ניתן לנקוט במקביל אכיפה מינהלית ואכיפה פלילית, ונדרש לבחור את מסלול האכיפה המתאים לנסיבות.

על פי המוצע, אם החל הליך מינהלי נגד תאגיד, לא יוגש נגדו כתב אישום אלא אם כן התגלו עובדות חדשות המצדיקות זאת. ההיערכות לאכיפה מינהלית בכל הנוגע לאיסוף הראיות, לשיח עם המפר וכדומה, נעשה בדרך שונה מאיסוף ראיות לצורך הליך פלילי. כך למשל, המפר אינו נחקר באזהרה ואינו נערך להגנה משפטית כפי שנעשה לקראת הליך פלילי. לכן יש להימנע מהסבת הליך האכיפה מהליך מינהלי להליך פלילי, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות, המצדיקות את המעבר להליך הפלילי. במקרה כזה של הסבת ההליך להליך פלילי, אם התאגיד שילם עיצום כספי, יוחזר לו הסכום ששילם כעיצום כספי בתוספת ריבית שקלית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה מיום תשלום או הפקרתו עד יום החזרתו.

²⁰ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

(ב) שר המשפטים רשאי, בצו, לשנות את התוספת.

פרק י': תיקונים עקיפים

45. בחוק החברות, התשנ"ט-1999²¹, בסעיף 362א –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "הפרה חובה להגיש דין וחשבון שנתי לפי הוראות סעיפים 141 או 348, לפי העניין" יבוא "או נמסרה לרשם הודעה מרשם בעלי השליטה כמשמעותו בסעיף 3 לחוק מרשם בעלי שליטה בתאגידים, התשפ"ו-2025 (להלן – רשם בעלי השליטה), על כך שחברה הפרה חובה להגיש דיווח לפי סעיף 4 לחוק האמור או הפרה חובה לפעול בהתאם לדרישת הרשם לפי סעיף 12(א) לחוק האמור";

(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "ולא תיקנה החברה את ההפרה" יבוא "ולעניין חברה שנמסרה לגביה הודעה מרשם בעלי השליטה כאמור בסעיף קטן (א) – רשם בעלי השליטה הודיע לרשם כי היא לא תיקנה את ההפרה".

46. בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000²², בתוספת הראשונה, בפרט 6 –

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים

(1) במקום הרישה יבוא "תאגידים –";

(2) בסופו יבוא:

"(3) החלטה של רשות לפי חוק מרשם בעלי שליטה בתאגידים, התשפ"ו-2025."

47. בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000²³ –

תיקון חוק איסור הלבנת הון

(1) בסעיף 30, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(גא) לצורך ביצוע חוק מרשם בעלי שליטה בתאגידים, התשפ"ו-2025 (להלן – חוק מרשם בעלי שליטה בתאגידים), רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע על זהות בעל שליטה בתאגיד ממאגר המידע לרשם בעלי השליטה כמשמעותו באותו חוק; בסעיף קטן זה, "תאגיד" – כהגדרתו בחוק מרשם בעלי שליטה בתאגידים";

(2) בסעיף 31א(ג), אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) על אף האמור בסעיף קטן (א), גוף שמוטלת עליו חובה לפי פרק ג', רשאי להעביר לרשם בעלי השליטה כמשמעותו בחוק מרשם בעלי שליטה בתאגידים, פרטי זיהוי של מקבל שירות שהגיעו לידי לפי פרק ג', במהלך עבודתו, לצורך מילוי תפקידו של הרשם לפי החוק האמור"

דבריו הסבר

כהגדרתה באותו חוק, ובכלל זה החלטה של רשם בעלי השליטה.

סעיף 47 מוצע לתקן את חוק איסור הלבנת הון כך שהרשות המוסמכת לפי אותו חוק תוכל להעביר לרשם בעלי השליטה מידע על זהות בעלי שליטה בתאגידים ממאגר המידע, וכן תתאפשר העברת מידע מגוף שמוטלת עליו חובה לפי פרק ג' לחוק איסור הלבנת הון אל רשם בעלי השליטה לצורך מילוי תפקידו.

סעיף 45 מוצע לתקן את חוק החברות, כך שאי-מסירת מידע לרשם לפי חוק זה או הפרת החובה להגיש דיווח או לפעול בהתאם לדרישת הרשם, תהווה עילה לקביעה כי החברה היא חברה מפרה לפי סעיף 362א לחוק האמור, באופן שיחולו לגביה המגבלות החלות על חברה מפרה לפי הוראות אותו סעיף.

סעיף 46 מוצע לתקן את התוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, כך שיהיה ניתן להגיש עתירה מינהלית על החלטה של רשות

²¹ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשפ"ד, עמ' 1506.

²² ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשפ"ה, עמ' 778.

²³ ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשפ"ד, עמ' 787.

פרק י"א: תחילה והוראת מעבר

- תחילה
הוראת מעבר
48. תחילתו של חוק זה בתום שנה מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).
49. על אף הוראות סעיף 4(ב) –
- (1) תאגיד כמפורט להלן שהתאגד לפני יום התחילה, תחול לגביו החובה לפי סעיף 4(א), לראשונה, במועד שבו עליו להגיש דוח, כאמור בחיקוק כמפורט לצידו, לראשונה לאחר יום התחילה:
- (א) חברה – סעיף 141(א) לחוק החברות;
- (ב) עמותה – סעיף 36(ד) לחוק העמותות;
- (ג) אגודה עותומנית – תקנה 5(א) לתקנות החוק העותומני על האגודות;
- (ד) חברה לתועלת הציבור – סעיף 345כד(ג) לחוק החברות;
- (2) תאגיד חוץ או שותפות שהתאגדו לפני יום התחילה, יהיו חייבים בדיווח לפי סעיף 4(א), לראשונה, בתוך שנה מיום התחילה.

תוספת

(ההגדרה "גורם מוסמך" בסעיף 1)

חלק א'

- (1) רשות המיסים;
- (2) משטרת ישראל;
- (3) הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור;
- (4) הממונה כהגדרתו בסעיף 11ג(א) לחוק איסור הלבנת הון;

ד ב ר י ה ס ב ר

- סעיפים
48 ו-49
- מוצע כי החוק המוצע ייכנס לתוקף בתום שנה מיום פרסומו (להלן – יום התחילה), וכי תאגידים שהתאגדו לפני יום התחילה יידרשו להגיש דיווח לפי סעיף 4 לחוק המוצע, לראשונה, במועד שבו עליהם להגיש דיווח לרשם הרלוונטי על פי ההסדר החוקי החל עליהם. שותפות ותאגיד חוץ שהתאגדו לפני יום התחילה יידרשו להגיש דיווח כאמור, לראשונה, עד תום שנה מיום התחילה.
- מוצע כי החוק המוצע ייכנס לתוקף בתום שנה מיום פרסומו (להלן – יום התחילה), וכי תאגידים שהתאגדו לפני יום התחילה יידרשו להגיש דיווח לפי סעיף 4 לחוק המוצע, לראשונה, במועד שבו עליהם להגיש דיווח לרשם הרלוונטי על פי ההסדר החוקי החל עליהם. שותפות ותאגיד חוץ שהתאגדו לפני יום התחילה יידרשו להגיש דיווח כאמור, לראשונה, עד תום שנה מיום התחילה.

- (5) רשות התחרות;
- (6) רשות ניירות ערך;
- (7) רשם החברות, רשם העמותות, רשם השותפויות או רשם ההקדשות;
- (8) משטרה צבאית חוקרת;
- (9) המחלקה לחקירות שוטרים;
- (10) אגף המודיעין בצבא הגנה לישראל;
- (11) שירות הביטחון הכללי;
- (12) המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;
- (13) אגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון;
- (14) המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון.

חלק ב'

- (1) שר הביטחון לצורך ביצוע תפקידיו לפי חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016²⁴, בנוגע לפעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, בנוגע למעשי טרור ובנוגע למימון של ארגונים או מעשים כאמור;
- (2) שר האוצר ומטה הסנקציות לצורך ביצוע תפקידיהם לפי חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018²⁵;
- (3) ועדת השרים ומטה הסנקציות לצורך ביצוע תפקידיהם לפי חוק המאבק בתוכנית הגרעין של איראן, התשע"ב-2012²⁶.

²⁴ ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

²⁵ ס"ח התשע"ח, עמ' 232.

²⁶ ס"ח התשע"ב, עמ' 634.

